

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5008/2540

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย วัน ชัย จิราธิวัฒน์ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 74, มาตรา 154, มาตรา 680
ป.วิ.พ. มาตรา 144

จำเลยทั้งสามคำประกันหนี้ของ ม. และโจทก์เคยฟ้อง ม. และจำเลยทั้งสามกับพวกในเรื่องตัวแทนละเมิดมาแล้ว คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสามในฐานะกรรมการโจทก์สมคบร่วมกันจ่ายเงินโจทก์ซื้อหุ้น เกินไปกว่าราคาที่โจทก์ซื้อ รวม 10,814,416.53 บาทจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้คืนโจทก์ ดังนั้น การที่โจทก์นำเอาหนี้จำนวนเดียวกันซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วมาฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้อีกจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 144 วรรคหนึ่งอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยทั้งสามจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 246 และ 247 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามตามสัญญาคำประกันหนี้ของ ม. อีก ส่วนที่จำเลยทั้งสามคำประกันหนี้ของ ร. และ ม. นั้น เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ร. และ ม. เป็นหนี้โจทก์จริง ดังนั้น แม้ว่าจำเลยทั้งสามจะทำสัญญาคำประกันหนี้ของ ร. และ ม. ลูกหนี้โจทก์เนื่องจากโจทก์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องการเข้าโครงการ 4 เมษายน เพื่อรับสิทธิรับสินเชื่อ

ดอกเบียต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทย มิได้มีเจตนาผูกพันตามที่แสดงออกมา
ก็ตาม ก็ปรากฏว่าขณะทำสัญญาค้ำประกันจำเลยทั้งสามเป็นผู้แทนโจทก์ โดยจำเลย
ที่ 1 เป็นประธานกรรมการจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการและจำเลยที่ 3 เป็น
กรรมการซึ่งถือว่าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทน
นิติบุคคล จึงถือว่าความรู้ของจำเลยทั้งสามเป็นความรู้ของโจทก์ไม่ได้ ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 74 ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ไม่
ปรากฏว่ามีกรรมการคนอื่นของโจทก์รู้เห็นด้วยเมื่อธ.และม.เป็นหนี้โจทก์จริง และ
จำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาค้ำประกันบุคคลทั้งสองไว้ต่อโจทก์เช่นนี้สัญญาค้ำประกันก็
ไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 จำเลยทั้งสามจึง
ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 25,513,150.68
บาท กับดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 10,800,000 บาท และให้ชำระ
เงินจำนวน 483,006.86 บาท กับดอกเบียอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ในต้นเงิน 160,000
บาท และชำระเงินจำนวน 610,221.39 บาท กับดอกเบียในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
ของต้นเงิน 250,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เคยเป็นประธานกรรมการของโจทก์จำเลยที่ 2 เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์ และจำเลยที่ 3 เคยเป็นกรรมการของโจทก์ เมื่อปี 2526 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และเครดิตฟองซิเอร์ต่าง ๆ รวมทั้งโจทก์ด้วย โดยขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินจ่ายคืนแก่ลูกค้าผู้ฝากเงิน กระทรวงการคลังจึงดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว เรียกว่า "โครงการ 4 เมษายน" โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าช่วยเหลือฐานะของโจทก์และเพื่อแก้ไขสภาพคล่องตัวของโจทก์ตามรายละเอียดในคำแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังเอกสารหมายเลข 3 จำเลยทั้งสามมีอำนาจกระทำการในนามของโจทก์และในนามของตนเองในฐานะผู้ถือหุ้นได้ยื่นแสดงความจำนงขอความช่วยเหลือและเข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือแสดงความตกลงและยินยอม ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2527 เอกสารหมายเลข 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2527 จำเลยทั้งสามต่างทำสัญญาค้ำประกันลูกหนี้ของโจทก์รวม 7 ราย คือ นายมนัส แผ่นทอง จำนวนเงิน 10,800,000 บาท นายธีระ เรืองปรีติ จำนวนเงิน 160,000 บาท และนายมงคล วชิรวัฒนพงษ์ จำนวนเงิน 250,000 บาทกับลูกหนี้คนอื่น ๆ โดยจำเลยทั้งสามยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมายเลข 4 ถึง 6 สำหรับหนี้ของนายมนัสเป็นหนี้ประเภทเงินกู้โดยจำเลยทั้งสามให้นายมนัส เข้ารับเป็นลูกหนี้ในจำนวนเงินที่จ่ายไปในการซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สูงกว่าความเป็นจริง และให้นายมนัสออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 10,800,000 บาท มีนายยุทธ เจริญศรีเป็นผู้อวัล โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสามกับพวก เรื่องตัวแทนละเมิดให้

ร่วมกันใช้เงินจำนวนดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมายเลข 1 และ 31 ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ยื่นเพื่อประกอบคดี ศาลฎีกายังคงพิพากษาให้ยกฟ้องนายมนัสจำเลยที่ 6 และนายยุทธจำเลยที่ 7 ส่วนนายธีระและนายมงคลเป็นหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค แต่เช็คของบุคคลทั้งสองไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โจทก์จึงฟ้องนายธีระและนายมงคลต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายธีระและนายมงคลชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมายเลข จ.15 ถึง จ.18 แต่โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีชำระหนี้เอาจากนายธีระและนายยุทธได้

คดีคงมีปัญหาดังกล่าวต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.4 ถึง จ.6 มีผลใช้บังคับได้หรือไม่สำหรับกรณีที่จำเลยทั้งสามค้ำประกันหนี้ของนายมนัส แผ่นทอง นั้นเห็นว่า โจทก์เคยฟ้องนายมนัสและจำเลยทั้งสามกับพวก ในเรื่องตัวแทนละเมิด มาแล้ว ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5306/2538 ซึ่งคดีดังกล่าวศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามในฐานะกรรมการโจทก์สมคบร่วมกันนายเงิน โจทก์ซื้อหุ้นเกินไปกว่าราคาที่โจทก์ซื้อรวม 10,814,416.53 บาท (ต้นเงิน 10,800,000 บาท) จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้คืนโจทก์ดังนั้น การที่โจทก์นำเอาหนี้จำนวนเดียวกันซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว มาฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้อีก จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 วรรคหนึ่ง อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสามจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 246 และ 247 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามตามสัญญาค้ำประกันหนี้ของนายมนัสอีก

ส่วนกรณีที่จำเลยทั้งสามคำประกันหนี้ของนายธีระ เริงปรีติและนายมงคล วศินวัฒน์พงษ์ เห็นว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่านายธีระและนายมงคล เป็นหนี้โจทก์จริงตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมายเลข 15 และ 17 ดังนั้นแม้ว่า จำเลยทั้งสามจะทำสัญญาคำประกันหนี้ของนายธีระและนายมงคลลูกหนี้โจทก์ เนื่องจากโจทก์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องการเข้าโครงการ 4 เมษายน เพื่อรับ สิทธิรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้มีเจตนาผูกพันตามที่ แสดงออกมาก็ตาม แต่ก็ไม่ทำให้การแสดงเจตนาตกเป็นโมฆะเว้นแต่โจทก์จะารู้ เจตนาอันซ่อนเร้นอยู่ในใจของจำเลยทั้งสามตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 ซึ่งปรากฏว่าขณะทำสัญญาคำประกันจำเลยทั้งสามเป็น ผู้แทนโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 เป็นประธานกรรมการ จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ และจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการ ซึ่งถือว่าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ ได้เสียของผู้แทนนิติบุคคล จึงถือว่าความรู้ของจำเลยทั้งสามเป็นความรู้ของโจทก์ไม่ ได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 74 ส่วนที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า กรรมการคนอื่นของโจทก์รู้เห็นด้วยนั้น ก็มีเพียงตัวจำเลยที่ 2 เบิกความ กล่าวอ้างลอย ๆ และไม่มีรายละเอียดชัดเจน จึงไม่น่าหนักใจรับฟัง เมื่อข้อเท็จจริง ฟังได้ว่านายธีระและนายมงคลเป็นหนี้โจทก์จริง และจำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาคำ ประกันบุคคลทั้งสองไว้ต่อโจทก์เช่นนี้จำเลยทั้งสามก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตาม สัญญาคำประกันดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ที่นายธีระเริงปรีติ เป็นหนี้ โจทก์จำนวน 483,006.86 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของต้น เงิน 160,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลย ทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ที่นายมงคล วศินวัฒน์พงษ์ เป็นหนี้โจทก์จำนวน 610,221.39 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของต้นเงิน 250,000 บาทนับถัดจาก

วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นักวิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>